

Jean Bodin (1529 – 1596) e a Soberania Absoluta do Estado

Obra: Seis Livros sobre a República

Estado

Para existir o Estado, é preciso uma forte soberania, que mantém unidos os vários membros sociais, ligando-os como em um só corpo. Mas esta forte soberania não se obtém com os métodos recomendados por Maquiavel, que pecam por imoralismo e por ateísmo, mas instaurando-se a justiça e recorrendo à razão.

Definição de Estado dada por Bodin: "Por estado se entende o governo justo, que se exerce com poder soberano sobre as diversas famílias e em tudo aquilo que elas têm em comum entre si."

O estado já não será tal sem aquele poder soberano que mantém unidos todos os membros e partes dele, fazendo de todas as famílias e de todos os círculos um só corpo.

Limites do Absolutismo

O absolutismo de Bodin tem limites objetivos precisos nas normas éticas (a justiça), nas leis da natureza e nas leis divinas - esses limites constituem também sua força.

Soberania

Soberania: poder absoluto e perpétuo, próprio de todo tipo do Estado, que se exerce sobretudo no poder de dar leis aos súditos sem o seu consentimento.

A soberania é o verdadeiro fundamento, o ponto cardeal sobre o qual se apoia toda a estrutura do Estado e do qual dependem todas as magistraturas, leis e normas. Ela é o único laço e o único vínculo que faz de famílias, corporações, colegiados e indivíduos um único corpo perfeito, que é precisamente o Estado.

A soberania que não respeitasse as leis de Deus e da natureza não seria soberania, e sim tirania.

Hugo Grotius e a Fundação do Jusnaturalismo

Hugo Grotius (1583 - 1645)

Quanto ao Direito de Guerra e Paz, 1625

Os Fundamentos da Convivência

Os homens são guiados pela razão e pela natureza, que coincidem entre si. O “direito natural”, que regula a convivência humana, possui esse fundamento racional.

A consistência ontológica do direito natural é tão estável e alicerçada que o próprio Deus não poderia mudar. Isso significa que o direito natural reflete a racionalidade, que é o próprio critério com que Deus criou o mundo e que, como tal, Deus não poderia alterar, a não ser se contradizendo, o que é impensável.

A vida, a dignidade da pessoa e a propriedade pertencem ao âmbito dos direitos naturais.

O direito internacional baseia-se na identidade de natureza entre os homens. Portanto, os tratados internacionais têm valor mesmo quando estipulados por homens de confissões diferentes, já que o fato de pertencerem a diversas etnias não modifica a natureza humana.

Objetivo da Punição

O objetivo da punição para as infrações aos direitos deve ser corretivo: não se pune quem errou porque errou, mas para que não erre mais no futuro. A punição deve ser, ao mesmo tempo, proporcional tanto à natureza do erro quanto à conveniência e utilidade que se pretende tirar da própria ação.

Direito Natural vs. Direito Civil

“Diferente do direito natural é o direito civil, que depende das decisões dos homens, e que é promulgado pelo poder civil. Este tem como objetivo a utilidade e é sustentado pelo consentimento dos cidadãos.”